

Anlage 2 – Satzung des Fördervereins Paul-Klee-Schule e.V.

Zur Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Datum	Montag, 09.11.2026
Uhrzeit	18:30 Uhr
Ort	Paul-Klee-Schule, Raum gem. Aushang, Gerresheimer Straße, Düsseldorf
Teilnahmeform	Präsenzversammlung

Neufassung – Entwurf, Stand 10.09.2026

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

- (1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Paul-Klee-Schule e.V.“. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer VR 7008 eingetragen.
- (2) Sitz des Vereins ist Düsseldorf.
- (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Selbstlosigkeit, Mittelverwendung

- (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- (2) Zweck des Vereins sind die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) an der Paul-Klee-Schule in Düsseldorf und die Unterstützung bedürftiger Personen (§ 53 AO) im Kreis der Schülerinnen und Schüler dieser Schule.
- (3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
 - a) die Beschaffung von Lern-, Unterrichts- und Spielmitteln sowie von Ausstattung, die aus öffentlichen Mitteln nicht oder nicht ausreichend finanziert wird,
 - b) die finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, deren Familien die Kosten für Lernmittel, Ausflüge, Klassenfahrten oder Verpflegung nicht selbst tragen können,
 - c) die Förderung von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen der Schule,
 - d) die Förderung des Verständnisses für die pädagogische Arbeit der Schule in der Elternschaft und im Umfeld der Schule.
- (4) Die Aufgaben werden in enger Abstimmung mit der Schulleitung und der Schulpflegschaft wahrgenommen.
- (5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
- (6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
- (7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

- (1) Mitglied kann jede natürliche und jede juristische Person werden.

(2) Die Aufnahme erfolgt auf Antrag in Textform. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Tod oder Erlöschen der juristischen Person, durch Ausschluss oder durch Streichung.

(4) Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand in Textform zu erklären; er wirkt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres.

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, das den Interessen des Vereins in erheblichem Maße zuwiderhandelt. Dem Mitglied ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Es kann binnen eines Monats die Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung verlangen.

(6) Der Vorstand kann ein Mitglied streichen, das mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist und nach zweimaliger Mahnung in Textform nicht gezahlt hat.

§ 4 Mitgliedsbeitrag

(1) Die Mitglieder leisten einen Jahresbeitrag in Geld.

(2) Höhe, Fälligkeit und Zahlungsweise regelt eine Beitragsordnung, die die Mitgliederversammlung beschließt. Sie ist nicht Bestandteil dieser Satzung.

(3) Der Vorstand kann Beiträge im Einzelfall stunden, ermäßigen oder erlassen.

§ 5 Organe

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitz, dem stellvertretenden Vorsitz und der Kassenführung.

(2) Jeweils zwei Mitglieder des Vorstands nach Absatz 1 vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Die Mitgliederversammlung kann bis zu vier weitere Mitglieder in den erweiterten Vorstand wählen, insbesondere für Schriftführung und Öffentlichkeitsarbeit. Sie vertreten den Verein nicht nach außen und werden nicht in das Vereinsregister eingetragen.

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Die Kassenführung verwaltet die Mittel des Vereins und führt Buch über Einnahmen und Ausgaben.

(5) Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Mehrere Ämter nach Absatz 1 können nicht in einer Person vereinigt werden.

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, können die übrigen Mitglieder für die restliche Amtszeit eine Nachfolge berufen. Die nächste Mitgliederversammlung bestätigt oder ersetzt sie.

(7) Sitzungen beruft der Vorsitz, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitz, in Textform mit einer Frist von sieben Tagen ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder teilnehmen, darunter der Vorsitz oder der stellvertretende Vorsitz. Er beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Sitzungsleitung.

(8) Sitzungen können ganz oder teilweise als Video- oder Telefonkonferenz stattfinden. Beschlüsse können außerhalb von Sitzungen in Textform gefasst werden, wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht.

(9) Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aufwendungen. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass für die Vorstandstätigkeit eine pauschale Vergütung im Rahmen des § 3 Nr. 26a EStG gezahlt wird.

(10) Für die Haftung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder gelten §§ 31a, 31b BGB.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt, möglichst im ersten Quartal des Geschäftsjahres.

(2) Der Vorstand lädt in Textform unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen ein. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie an die zuletzt in Textform mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet ist. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Vorstand kann vorsehen, dass Mitglieder ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen und ihre Rechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können oder dass die Versammlung ohne Versammlungsort stattfindet (§ 32 Abs. 2 BGB). Die Einladung nennt Zugangsdaten und Verfahren.

(4) Beschlüsse können auch ohne Versammlung gefasst werden, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung in Textform erklären (§ 32 Abs. 3 BGB).

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder mindestens ein Viertel der Mitglieder es in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

(6) Anträge zur Tagesordnung sind bis sieben Tage vor der Versammlung in Textform beim Vorstand einzureichen. Über die Behandlung später eingehender Anträge entscheidet die Versammlung; Anträge auf Satzungsänderung, Zweckänderung und Auflösung sind hiervon ausgenommen.

§ 8 Aufgaben und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über

a) die Wahl und die Abberufung des Vorstands,

b) die Wahl der Kassenprüfung,

c) die Entgegennahme des Jahres- und des Kassenberichts sowie des Prüfungsberichts und die Entlastung des Vorstands,

d) die Beitragsordnung,

e) Satzungsänderungen einschließlich der Änderung des Zwecks,

f) die Auflösung des Vereins,

g) alle weiteren ihr vom Vorstand vorgelegten Angelegenheiten.

(2) Den Vorsitz führt der Vorsitz des Vorstands, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitz, bei Verhinderung beider ein von der Versammlung bestimmtes Mitglied.

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

(4) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Abgestimmt wird offen, auf Antrag eines Mitglieds geheim.

(6) Ergibt ein Wahlgang Stimmengleichheit, folgt ein zweiter Wahlgang. Ergibt auch dieser Stimmengleichheit, entscheidet das Los.

(7) Satzungsänderungen einschließlich der Änderung des Zwecks sowie die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Die zu ändernden Bestimmungen sind in der Einladung zu bezeichnen.

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, Änderungen der Satzung vorzunehmen, die das Registergericht oder die Finanzverwaltung verlangen und die den Inhalt der gefassten Beschlüsse nicht berühren. Er unterrichtet die nächste Mitgliederversammlung.

§ 9 Kassenprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Personen zur Kassenprüfung. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören.

(2) Die Kassenprüfung prüft die Buchführung und die Mittelverwendung des abgelaufenen Geschäftsjahres und berichtet der Mitgliederversammlung.

§ 10 Niederschriften

Über jede Mitgliederversammlung und jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die die gefassten Beschlüsse im Wortlaut enthält. Sie ist von der Versammlungs- oder Sitzungsleitung und von der Protokollführung zu unterzeichnen.

§ 11 Datenschutz

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder, soweit dies zur Erfüllung des Vereinszwecks und zur Mitgliederverwaltung erforderlich ist. Das Nähere regelt eine Datenschutzordnung, die der Vorstand beschließt.

§ 12 Auflösung, Vermögensbindung

(1) Die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung an der Paul-Klee-Schule in Düsseldorf. Besteht diese Schule nicht mehr, ist das Vermögen für die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung an einer anderen Schule in Düsseldorf zu verwenden.

(3) Über die Empfängerin des Vermögens beschließt die Mitgliederversammlung mit dem Auflösungsbeschluss. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.

(4) Die Liquidation führen die im Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Mitglieder des Vorstands nach § 6 Abs. 1 durch, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt.

Schlussbestimmung

Diese Neufassung wurde von der Mitgliederversammlung am [TT.MM.2026] beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Satzung außer Kraft.